[37회 대비 반드시 나오는 공법지문 진도별 복습정리-6주차 건축법 복습자료-이석규 교수 제공]

제4장 건축법

[용어 정의]

01
'건축물'이란 토지에 정착(定着)하는 공작물 중 지붕과 기둥 또는 벽이 있는 것과 이에 딸린 시설물, 지하나 고가(高架)의 공작물에 설치하는 사무소·공연장·점포·차고·창고, 그 밖에 대통령령으로 정하는 것을 말한다.

02
고층건축물이란 층수가 30층 이상이거나 높이가 120미터 이상인 건축물을 말하며, 초고층 건축물이란 층수가 50층 이상이거나 높이가 200미터 이상인 건축물을 말한다.

03
"난연재료(難燃材料)"란 불에 잘 타지 아니하는 성능을 가진 재료로서 국토교통부령으로 정하는 기준에 적합한 재료를 말한다.

04
"불연재료(不燃材料)"란 불에 타지 아니하는 성질을 가진 재료로서 국토교통부령으로 정하는 기준에 적합한 재료를 말한다.

05
"내화구조(耐火構造)"란 화재에 견딜 수 있는 성능을 가진 구조로서 국토교통부령으로 정하는 기준에 적합한 구조를 말한다.

[건축법 적용대상물]

01
「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」에 따른 지정문화유산이나 임시지정문화유산 또는 「자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률」에 따라 지정된 천연기념물등이나 임시지정천연기념물, 임시지정명승, 임시지정시·도자연유산, 임시자연유산자료 등은 「건축법」을 적용하지 아니한다.

02
컨테이너를 이용한 간이창고(「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따른 공장의 용도로만 사용되는 건축물의 대지에 설치하는 것으로서 이동이 쉬운 것만 해당)는 「건축법」을 적용하지 아니한다.

03
주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적(2개 이상의 동을 지하주차장으로 연결하는 경우에는 각각의 동으로 본다) 합계가 660제곱미터를 초과하고, 층수가 4개 층 이하인 주택은 연립주택에 해당한다.

04
의원, 치과의원, 한의원, 침술원, 접골원(接骨院), 조산원, 안마원, 산후조리원 등 주민의 진료·치료 등을 위한 시설은 제1종 근린생활시설에 해당한다.

05
장의사는 제2종 근린생활시설이고, 화장장과 봉안당 및 동물화장시설, 동물건조장(乾燥葬)시설 및 동물 전용의 납골시설 등은 묘지관련시설에 해당한다.

06
장식탑, 기념탑, 첨탑, 광고탑, 광고판, 그 밖에 이와 비슷한 것은 높이 4m를 넘는 것이어야 「건축법」이 적용되는 공작물에 해당한다.

07
지하대피호는 바닥면적 30㎡ 넘는 것이어야 건

축법이 적용되는 공작물에 해당한다.

[건축법 적용대상 행위]

01
건축물의 '건축'이란 건축물을 신축·증축·개축·재축 또는 이전하는 것을 말한다.

02
'증축'이란 기존 건축물이 있는 대지에서 건축물의 건축면적, 연면적, 층수 또는 높이를 늘리는 것을 말한다.

03
'개축'이란 기존 건축물의 전부 또는 일부[내력벽·기둥·보·지붕틀 셋 이상이 포함되는 경우를 말한다]를 해체하고 그 대지에 종전과 같은 규모의 범위에서 건축물을 다시 축조하는 것을 말한다.

04
'이전'이란 건축물의 주요구조부를 해체하지 아니하고 같은 대지의 다른 위치로 옮기는 것을 말한다.

05
주요구조부란 내력벽·기둥·바닥·보·지붕틀 및 주계단을 말한다.

06
내력벽을 증설·해체하거나 그 벽면적을 30㎡ 이상 수선 또는 변경하는 것은 대수선에 해당한다.

07
기둥을 증설 또는 해체하거나 세 개 이상 수선 또는 변경하는 것은 대수선에 해당한다.

08
같은 시설군안에서 용도를 변경하려는 자는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 건축물대장 기재내용의 변경을 신청하여야 한다.

[건축허가 등]

01
사전결정신청자는 사전결정을 통지받은 날부터 2년 이내에 건축허가를 신청하여야 하며, 동 기간 내에 건축허가를 신청하지 아니하는 경우에는 사전결정의 효력이 상실된다.

02
건축허가권자는 원칙적으로 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장이다.

03
국토교통부장관은 국토관리상 특히 필요하다고 인정하거나 주무부장관이 국방·국가유산보존·환경보전 또는 국민경제상 특히 필요하다고 인정하여 요청하는 경우에는 허가권자의 건축허가나 허가를 받은 건축물의 착공을 제한할 수 있다.

04
특별시장·광역시장·도지사는 지역계획이나 도시·군계획상 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 시장·군수·구청장의 건축허가나 허가를 받은 건축물의 착공을 제한할 수 있다.

05
건축허가나 건축물의 착공을 제한하는 경우 제한기간은 2년 이내로 한다. 다만, 1회에 한하여 1년 이내의 범위에서 제한기간을 연장할 수 있다.

06
자연환경 또는 수질보호를 위하여 도지사가 지정·공고하는 구역 안에 건축하는 3층 이상 또는 연면적 합계 1천㎡ 이상의 건축물로서 위락시설 및 숙박시설·공동주택·제2종 근린생활시설(일반음식점에 한한다)·업무시설(일반업무시설에 한한다) 등에 해당하는 건축물을 시장(특별시장·광역시장은 제외)·군수가 허가하고자 하는 경우 미리 도지사의 승인을 얻어야 한다.

07
건축허가를 받은 날부터 2년(공장의 신설·증설 또는 업종변경의 승인을 받은 공장은 3년) 이내에 공사에 착수하지 아니한 경우에는 그 건축허가를 취소하여야 한다. 다만, 정당한 이유가 있다고 인정하는 경우에는 1년의 범위 안에서 그 공사의 착수기간을 연장할 수 있다.

- 명작공법은 합격이다!-